P U T U S A N

Nomor 1040/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SUMIJAN ALIAS MIJAN;**
Tempat Lahir : P. Siantar;
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/ 31 Desember 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IX Asabri Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/ Jual Ikan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernamaTita Rosmawati,SH, Christopher P. Lumban Gaol ,SH.M.Hum, Simon Sihombing,SH, Ria Harapenta Tarigan,SH,Neny Widya Astuti,SH,Alfina Lubis,SH,Nadia Lubis,SH,Boy Kelvin Purba,SH Advokat-Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan(LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No.3 Kel.Tanjung Selamat Kec.Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1040/Pid.Sus/2023/PN Mdn, tanggal 19 Juni 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1040/Pid.Sus/2023/PN Mdn, tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1040/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 05 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Sumijan Alias Mijan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan memiliki, menyimpan, atau membawa psikotropika_golongan IV”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menyatakan terdakwa Sumijan Alias Mijan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 89,15 (delapan puluh sembilan koma satu lima) gram, netto 88 (delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Pocket Scale, 100 (seratus) lembar plastik klip bening, 1000 (seribu) butir Psikotropika jenis Erimin-5/Happy Five, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Mejelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Penasehat Hukum terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Sumijan Alias Mijan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Jalan Mandor Hasyim Desa Sungai Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Prov.Sumatera Utara berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa saksi-saksi berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 3 (tiga) buah plastik bening berisi narkotika jenis shabu seberat 89,15 (delapan puluh sembilan koma lima belas) gram brutto berat netto 88 (delapan puluh delapan) gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Dusun IX Asabri Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, dihubungi oleh Dian Alias Uncu (dalam lidik) dan menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Langsa untuk mengambil shabu dan Happy Five. Selanjutnya dengan menggunakan kenderaan umum terdakwa berangkat ke Langsa dengan tujuan untuk mengambil shabu dan Happy Five atas suruhan Dian Alias Uncu. Setelah terdakwa sampai di Langsa, selanjutnya atas petunjuk Dian Alias Uncu, pada hari Jum’at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa menerima bungkusan plastik berisi shabu dan Pil Happy Five dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, tak lama setelah terdakwa menerima bungkusan tersebut, terdakwa menghubungi Dian Alias Uncu (dalam lidik) dan mengatakan bahwa terdakwa sudah menerima shabu dan Happy Five nya, lalu Dian Alias Uncu mengatakan “itu shabu nya 5 (lima) kg, Pil Happy Five nya 1000 (seribu) butir, bawa aja pulang, setelah itu nanti antarkan shabu nya ke Marelan 2 (dua)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kg, ke jalan Kelambir V Helvetia 2 (dua) kg, sisanya nanti nunggu petunjuk ku", lalu terdakwa mengatakan "oke".

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa sampai dirumah terdakwa di Dusun IX Asabri Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, tak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Dian Alias Uncu (dalam lidik) yang mengatakan agar rmengantarkan shabu sebanyak 2 (dua) kilogram ke Pasar Uka Marelan, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 2000 (dua ribu) gram kepada seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang diberitahu oleh Dian Alias Uncu (dalam lidik). Kemudian atas suruhan Dian Alias Uncu, sekira pukul 22.00 Wib terdakwa kembali menyerahkan shabu-shabu sebanyak 2.000 (dua ribu) gram kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di Jalan kelambir V Helvetia.

Bahwa kemudian sisa shabu-shabu sebanyak 1000 (seribu) gram terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil sesuai arahan Dian Alias Uncu, dan terdakwa saya sudah mengantar paket-paket kecil shabu tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenal sebanyak 6 (enam) kali.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di sebuah rumah di Jalan Mandor Hasyim Desa Sungai Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, saksi Arjuna Gaol Simbolon, saksi Budhi Handoko dan saksi Rivandi Manalu Petugas Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Sumut yang telah mendapat informasi dari seorang masyarakat yang layak dipercaya, datang kerumah tersebut dan saat terdakwa membuka pintu, saksi-saksi langsung mengatakan "jangan bergerak, kami Polisi !", lalu saksi-saksi bertanya "dimana shabu nya kau simpan ?" lalu terdakwa jawab "itu pak di dalam tas" kemudian terdakwa mengambil sebuah tas warna hitam dari dalam kamar dan membuka tas tersebut serta mengeluarkan isi tas tersebut yang ternyata didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat 88 (delapan puluh delapan) gram Netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Pocket Scale, 100 (seratus) lembar plastik klip bening, dan 1000 (seribu) butir Narkoba jenis lainnya. Selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat 88 (delapan puluh delapan) gram Netto, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Pocket Scale, 100 (seratus) lembar plastik klip bening, dan 1000 (seribu) butir Narkoba jenis lainnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 April 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Sumijan Als Mijan berupa 3 (tiga) buah plastik bening berisi narkotika jenis shabu seberat 89,15 (delapan puluh sembilan koma lima belas) gram brutto berat netto 88 (delapan puluh delapan) gram untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 10 (sepuluh) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di persidangan.

Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab: 2403/ NNF/2023, tanggal 28 April 2023 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Sumijan Alias Mijan adalah barnag bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Sumijan Alias Mijan pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat disebuah rumah di Jalan Mandor Hasyim Desa Sungai Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa saksi-saksi berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebanyak 3 (tiga) buah plasik bening berisi narkotika jenis shabu seberat 89,15 (delapan puluh sembilan koma lima belas) gram brutto berat netto 88 (delapan puluh delapan) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib, saksi Arjuna Gaol Simbolon bersama dengan saksi Budhi Handoko dan saksi Rivandi Manalu Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari seorang informan bahwa terdakwa sedang menguasai Narkotika disebuah rumah di Jalan Mandor Hasyim Desa Sungai Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. Atas informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib saksi-saksi bersama dengan tim lainnya melakukan penyelidikan di Jalan Mandor Hasyim Desa Sungai Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, sesampainya di lokasi yang diberitahukan oleh informan, saksi-saksi bersama tim segera mengepung rumah tersebut, kemudian sekira pukul 02.30 Wib saksi-saksi mengetuk pintu depan rumah, dan pada saat terdakwa membuka pintu, saksi-saksi langsung masuk kedalam rumah dan berteriak kepada terdakwa “jangan bergerak, kami Polisi !” lalu saksi-saksi mengatakan “dimana shabunya kau simpan ?” dan terdakwa menjawab “itu pak di dalam tas” sambil menunjuk sebuah tas warna hitam yang tergantung di dalam kamar, lalu terdakwa mengambil tas hitam tersebut dan mengeluarkan isi tas tersebut yang berisikan 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat 88 (delapan puluh delapan) gram Netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Pocket Scale, 100 (seratus) lembar plastik klip bening, dan 1000 (seribu) butir Narkobba jenis lainnya. Selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa menyita barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total 88 (delapan puluh delapan) gram Netto, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Pocket Scale, 100 (seratus) lembar plastik klip bening, dan 1000 (seribu) butir Narkoba jenis lainnya.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 April 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Sumijan Als Mijan berupa 3 (tiga) buah plastik bening berisi narkotika jenis shabu seberat 89,15 (delapan puluh sembilan koma lima belas) gram brutto berat netto 88 (delapan puluh delapan) gram untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 10 (sepuluh)gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di persidangan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab: 2403/ NNF/2023, tanggal 28 April 2023 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Sumijan Alias Mijan adalah barnag bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Sumijan Alias Mijan pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Jalan Mandor Hasyim Desa Sungai Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa saksi-saksi berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, "Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika golongan IV sebanyak 1000 (seribu) butir psikotropika jenis Erimin-5/Happy Five", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib, saksi Arjuna Gaol Simbolon bersama dengan saksi Budhi Handoko dan saksi Rivandi Manalu Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari seorang informan bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan Narkoba disebuah rumah di Jalan Mandor Hasyim Desa Sungai Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. Atas informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 02.00 wib saksi-saksi bersama dengan tim lainnya melakukan penyelidikan di Jalan Mandor Hasyim Desa Sungai Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, sesampainya di lokasi yang diberitahukan oleh informan, saksi-saksi bersama tim segera mengepung rumah tersebut, kemudian sekira pukul 02.30 Wib saksi-saksi mengetuk pintu depan rumah, dan pada saat terdakwa membuka pintu, saksi-saksi langsung masuk ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam rumah dan berteriak kepada terdakwa “jangan bergerak, kami Polisi !” lalu saksi-saksi mengatakan “dimana shabunya kau simpan ?” dan terdakwa menjawab “itu pak di dalam tas” sambil menunjuk sebuah tas warna hitam yang tergantung didalam kamar, lalu terdakwa mengambil tas hitam tersebut dan mengeluarkan isi tas tersebut yang berisikan 1000 (seribu) butir Psikotropika jenis Erimin-5/Happy Five, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Pocket Scale, 100 (seratus) lembar plastik klip bening, dan 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis lainnya seberat 88 (delapan puluh delapan) gram Netto. Selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa menyita barang bukti berupa 1000 (seribu) butir Psikotropika jenis Erimin-5/Happy Five, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Pocket Scale, 100 (seratus) lembar plastik klip bening, dan 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis lainnya seberat 88 (delapan puluh delapan) gram Netto.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika berupa Pil Happy Five tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 April 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Sumijan Als Mijan berupa 1000 (seribu) butir psikotropika jenis Erimin-5/Happy Five untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 32 (tiga puluh dua) butir tablet berwarna orange berlogo 5 dalam kemasan berwarna merah dengan berat brutto 8,96 (delapan koma sembilan puluh enam) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di persidangan.

Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab: 2403/ NNF/2023, tanggal 28 April 2023 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Sumijan Alias Mijan adalah barang bukti benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 46 lampiran Peraturan Mentri Kesehatan RI No. 10 tahun 2022 tentang Penetapan dan perubahan penggolonga psikotropika didalam lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam pidana Pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Sumijan Alias Mijan pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Jalan Mandor Hasyim Desa Sungai Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa saksi-saksi berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, "menerima Psikotropika selain yang ditetapkan pada pasal 12 ayat (2) sebanyak 1000 (seribu) butir psikotropika jenis Erimin-5/Happy Five", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib, saksi Arjuna Gaol Simbolon bersama dengan saksi Budhi Handoko dan saksi Rivandi Manalu Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari seorang informan bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan Narkoba disebuah rumah di Jalan Mandor Hasyim Desa Sungai Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. Atas informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib saksi-saksi bersama dengan tim lainnya melakukan penyelidikan di Jalan Mandor Hasyim Desa Sungai Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, sesampainya di lokasi yang diberitahukan oleh informan, saksi-saksi bersama tim segera mengepung rumah tersebut, kemudian sekira pukul 02.30 Wib saksi-saksi mengetuk pintu depan rumah, dan pada saat terdakwa membuka pintu, saksi-saksi langsung masuk ke dalam rumah dan berteriak kepada terdakwa "jangan bergerak, kami Polisi !" lalu saksi-saksi mengatakan "dimana shabunya kau simpan ?" dan terdakwa menjawab "itu pak di dalam tas" sambil menunjuk sebuah tas warna hitam yang tergantung di dalam kamar, lalu terdakwa mengambil tas hitam tersebut dan mengeluarkan isi tas tersebut yang berisikan 1000 (seribu) butir Psikotropika jenis Erimin-5/Happy Five, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Pocket Scale, 100 (seratus) lembar plastik klip bening, dan 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis lainnya seberat 88 (delapan puluh delapan) gram Netto.

Bahwa terdakwa menerima Pil erimin 5/Happy Five dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di Langsa atas suruhan Dian als Acu (dalam lidik). Selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa menyita barang bukti berupa 1000 (seribu) butir Psikotropika jenis Erimin-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5/Happy Five, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Pocket Scale, 100 (seratus) lembar plastik klip bening, dan 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis lainnya seberat 88 (delapan puluh delapan) gram Netto.

Bahwa perbuatan terdakwa menerima Psikotropika berupa Pil Happy Five tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 April 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Sumijan Als Mijan berupa 1000 (seribu) butir psikotropika jenis Erimin-5/Happy Five untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 32 (tiga puluh dua) butir tablet berwarna orange berlogo 5 dalam kemasan berwarna merah dengan berat brutto 8,96 (delapan koma sembilan puluh enam) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di persidangan.

Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab: 2403/ NNF/2023, tanggal 28 April 2023 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Sumijan Alias Mijan adalah barang bukti benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 46 lampiran Peraturan Mentri Kesehatan RI No. 10 tahun 2022 tentang Penetapan dan perubahan penggolonga psikotropika didalam lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam pidana Pasal 60 ayat (3) UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang,bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ARJUNA GAOL SIMBOLON,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebuah rumah di Jalan Mandor Hasyim Desa Sungai Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;

- Bahwa adapun kronologis penangkapan yang saksi dan rekan lakukan adalah berawal pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib
- Bahwa ketika saksi bersama Brigpol Budhi Handoko dan Briptu Rivaldi Manalu berada di sebuah warung kopi di Dusun II Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ada seorang informan datang dan memberikan informasi bahwa ada seorang laki-laki sering dipanggil Mijan sedang menguasai narkotika dan Psikotropika di sebuah rumah di Jalan Mandor Hasyim Desa Sungai Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa kemudian saksi bersama Brigpol Budhi Handoko dan Briptu Rivaldi Manalu memberitahukan informasi tersebut kepada Kanit 3 Subdit I Ditresnakoba Polda Sumut AKP Sopar Budiaman, SH;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wib, saksi bersama Brigpol Budhi Handoko dan Briptu Rivaldi Manalu dan tim unit 3 lainnya melakukan penyelidikan di Mandor Hasyim Desa Sungai Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan ditemukan sebuah rumah yang dicurigai didalam rumah tersebut ada terdakwa.
- Bahwa kemudian tim segera mengepung rumah tersebut, lalu saksi Brigpol Budhi Handoko dan Briptu Rivaldi Manalu mengetuk pintu depan rumah kemudian terdakwa membuka pintu depan rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Brigpol Budhi Handoko dan Briptu Rivaldi Manalu langsung masuk kedalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sambil berteriak “jangan bergerak” kami polisi. Lalu saksi berkata “dimana shabu nya kau simpan”, lalu dijawab “itu pak didalam tas”
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan sebuah tas warna hitam yang tergantung didalam kamar dan terdakwa mengambil tas hitam tersebut dan mengeluarkan 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 89,15 (delapan puluh sembilan koma satu lima) gram, netto 88 (delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Pocket Scale, 100 (seratus) lembar plastik klip bening, dan 1000 (seribu) butir Psikotropika jenis Erimin-5/Happy Five dari dalam tas hitam tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa para saksi menangkap terdakwa dan menyita 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 89,15 (delapan puluh sembilan koma satu lima) gram, netto 88 (delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Pocket Scale, 100 (seratus) lembar plastik klip bening, dan 1000 (seribu) butir Psikotropika jenis Erimin-5/Happy Five dari terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 89,15 (delapan puluh sembilan koma satu lima) gram, netto 88 (delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Pocket Scale, 100 (seratus) lembar plastik klip bening, dan 1000 (seribu) butir Psikotropika jenis Erimin-5/ Happy Five;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang menguasai narkotika sehingga para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu dan Psikotropika;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RIVANDI MANALU,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerang kan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Sebuah rumah di Jalan Mandor Hasyim Desa Sungai Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan yang saksi dan rekan lakukan adalah berawal pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib, ketika saksi bersama Brigpol Budhi Handoko berada di sebuah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warung kopi di Dusun II Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, seorang informan datang dan memberikan informasi bahwa ada seorang laki-laki sering dipanggil Mijan sedang menguasai narkotika dan Psikotropika di sebuah rumah di Jalan Mandor Hasyim Desa Sungai Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

- Bahwa kemudian saksi bersama Brigpol Budhi Handoko memberitahukan informasi tersebut kepada Kanit 3 Subdit I Ditresnakoba Polda Sumut AKP Sopar Budiaman, SH. Lalu sekitar pukul 02.00 Wib, saksi bersama Brigpol Budhi Handoko dan tim unit 3 lainnya melakukan penyelidikan di Mandor Hasyim Desa Sungai Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa ditemukan sebuah rumah yang dicurigai didalam rumah tersebut ada terdakwa. Kemudian tim segera mengepung rumah tersebut, lalu saksi Brigpol Budhi Handoko mengetuk pintu depan rumah kemudian terdakwa membuka pintu depan rumah kemudian saksi bersama Brigpol Budhi Handoko langsung masuk kedalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sambil berteriak “jangan bergerak” kami polisi. Lalu saksi berkata “dimana shabu nya kau simpan”, lalu dijawab “itu pak didalam tas”;
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan sebuah tas warna hitam yang tergantung didalam kamar, kemudian terdakwa mengambil tas hitam tersebut dan mengeluarkan 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 89,15 (delapan puluh sembilan koma satu lima) gram, netto 88 (delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Pocket Scale, 100 (seratus) lembar plastik klip bening, dan 1000 (seribu) butir Psikotropika jenis Erimin-5/Happy Five dari dalam tas hitam tersebut;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa dan menyita 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 89,15 (delapan puluh sembilan koma satu lima) gram, netto 88 (delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Pocket Scale, 100 (seratus) lembar plastik klip bening, dan 1000 (seribu) butir Psikotropika jenis Erimin-5/Happy Five dari terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

89,15 (delapan puluh sembilan koma satu lima) gram, netto 88 (delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Pocket Scale, 100 (seratus) lembar plastik klip bening, dan 1000 (seribu) butir Psikotropika jenis Erimin-5/ Happy Five;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang menguasai narkotika sehingga para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan para saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu dan Psikotropika;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa oleh penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib di sebuah rumah di Jalan Mandor Hasyim Desa Sungai Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 89,15 (delapan puluh sembilan koma satu lima) gram, netto 88 (delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Pocket Scale, 100 (seratus) lembar plastik klip bening, dan 1000 (seribu) butir Psikotropika jenis Erimin-5/Happy Five;
- Bahwa 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 89,15 (delapan puluh sembilan koma satu lima) gram, netto 88 (delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Pocket Scale, 100 (seratus) lembar plastik klip bening, dan 1000 (seribu) butir Psikotropika jenis Erimin-5/Happy Five adalah milik terdakwa yang di terima dari Dian alias Uncu;
- Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Dian Alias Uncu (dalam lidik);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak ada membayar dan terdakwa tidak tahu berapa harga narkotika jenis shabu tersebut sebanyak kurang lebih 5000 (lima ribu) gram dan 1000 (seribu) butir Psikotropika jenis Erimin-5/Happy Five tersebut terdakwa peroleh karena terdakwa hanya diperintahkan oleh sdr Dian Alias Uncu (dalam lidik) untuk mengambil dan mengantar shabu dan happy tersebut kepada seseorang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu dan Psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 89,15 (delapan puluh sembilan koma satu lima) gram, netto 88 (delapan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Pocket Scale;
- 100 (seratus) lembar plastik klip bening;
- 1000 (seribu) butir psikotropika jenis Erimin-5/Happy Five.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib di sebuah rumah di Jalan Mandor Hasyim Desa Sungai Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 89,15 (delapan puluh sembilan koma satu lima) gram, netto 88 (delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Pocket Scale, 100 (seratus) lembar plastik klip bening, dan 1000 (seribu) butir Psikotropika jenis Erimin-5/Happy Five;
- Bahwa 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 89,15 (delapan puluh sembilan koma satu lima) gram, netto 88 (delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Pocket Scale, 100 (seratus) lembar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik klip bening, dan 1000 (seribu) butir Psikotropika jenis Erimin-5/Happy Five adalah milik terdakwa yang di terima dari Dian alias Uncu;

- Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Dian Alias Uncu (dalam lidik);
- Bahwa terdakwa tidak ada membayar dan terdakwa tidak tahu berapa harga narkotika jenis shabu tersebut sebanyak kurang lebih 5000 (lima ribu) gram dan 1000 (seribu) butir Psikotropika jenis Erimin-5/Happy Five tersebut terdakwa peroleh karena terdakwa hanya diperintahkan oleh sdr Dian Alias Uncu (dalam lidik) untuk mengambil dan mengantar shabu dan happy tersebut kepada seseorang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu dan Psikotropika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 April 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Sumijan Alias Mijan berupa 3 (tiga) buah plastik bening berisi narkotika jenis shabu seberat 89,15 (delapan puluh sembilan koma lima belas) gram brutto berat netto 88 (delapan puluh delapan) gram untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 10 (sepuluh) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab: 2403/ NNF/2023, tanggal 28 April 2023 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Sumijan Alias Mijan adalah barnag bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 April 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Sumijan Als Mijan berupa 1000 (seribu) butir psikotropika jenis Erimin-5/Happy Five untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 32 (tiga puluh dua) butir tablet berwarna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orange berlogo 5 dalam kemasan berwarna merah dengan berat brutto 8,96 (delapan koma sembilan puluh enam) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di persidangan;

- Bahwa berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab: 2403/ NNF/2023, tanggal 28 April 2023 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Sumijan Alias Mijan adalah barang bukti benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 46 lampiran Peraturan Mentri Kesehatan RI No. 10 tahun 2022 tentang Penetapan dan perubahan penggolonga psikotropika didalam lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Komulatif yaitu Dakwaan Pertama Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua Primair Pasal 62 UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika Subsidair Pasal 60 ayat (3) UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan bentuk Komulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Pertama Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa Sumijan Alias Mijan yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannyamemenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah jual ikan yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kwalifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kwalifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam ”menawarkan untuk dijual” haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam ”menjual” begitupun dalam ”membeli” masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam ”menjadi perantara dalam jual beli” mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam ”menukar” mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam ”menyerahkan” begitupun dalam ”menerima” harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib, petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari seorang informan bahwa terdakwa sedang menguasai Narkotika disebuah rumah di Jalan Mandor Hasyim Desa Sungai Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. Atas informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib petugas kepolisian melakukan penyelidikan di Jalan Mandor Hasyim Desa Sungai Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, sesampainya di lokasi yang diberitahukan oleh informan, petugas kepolisian segera mengepung rumah tersebut, kemudian sekira pukul 02.30 Wib petugas kepolisian mengetuk pintu depan rumah, dan pada saat terdakwa membuka pintu, petugas kepolisian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung masuk kedalam rumah dan berteriak kepada terdakwa “jangan bergerak, kami Polisi !” lalu petugas kepolisian mengatakan “dimana shabunya kau simpan ?” dan terdakwa menjawab “itu pak di dalam tas” sambil menunjuk sebuah tas warna hitam yang tergantung didalam kamar, lalu terdakwa mengambil tas hitam tersebut dan mengeluarkan isi tas tersebut yang berisikan 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat 88 (delapan puluh delapan) gram Netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Pocket Scale, 100 (seratus) lembar plastik klip bening, dan 1000 (seribu) butir Narkobba jenis lainnya. Selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa menyita barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total 88 (delapan puluh delapan) gram Netto, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Pocket Scale, 100 (seratus) lembar plastik klip bening, dan 1000 (seribu) butir Narkoba jenis lainnya;

Bahwa perbuatan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut adalah merupakan titipan dari Dian Alias Uncu yang di simpan oleh terdakwa oleh karena itu unsur ini tidak terbukti bahwa terdakwa bukan sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Subsidair yaitu Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang maksud dengan unsur “Setiap orang” telah di pertimbangkan sebelumnya dalam Dakwaan Pertama Primair, maka majelis hakim mengambil alih pertimbangannya khusus unsur “Setiap orang” dalam Dakwaan Pertama Subsidair sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang maksud dengan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam Dakwaan Pertama Primair, maka majelis hakim mengambil alih pertimbangannya khusus unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam Dakwaan Pertama Subsidair sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib di sebuah rumah di Jalan Mandor Hasyim Desa Sungai Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 89,15 (delapan puluh sembilan koma satu lima) gram, netto 88 (delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Pocket Scale, 100 (seratus) lembar plastik klip bening, dan 1000 (seribu) butir Psikotropika jenis Erimin-5/Happy Five;

Bahwa 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 89,15 (delapan puluh sembilan koma satu lima) gram, netto 88 (delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Pocket Scale, 100 (seratus) lembar plastik klip bening, dan 1000 (seribu) butir Psikotropika jenis Erimin-5/Happy Five adalah milik terdakwa;

Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Dian Alias Uncu (dalam lidik);

Bahwa terdakwa tidak ada membayar dan terdakwa tidak tahu berapa harga narkotika jenis shabu tersebut sebanyak kurang lebih 5000 (lima ribu) gram dan 1000 (seribu) butir Psikotropika jenis Erimin-5/Happy Five tersebut terdakwa peroleh karena terdakwa hanya diperintahkan oleh sdr Dian Alias Uncu (dalam lidik) untuk mengambil dan menyimpan shabu dan happy five tersebut kepada seseorang;

Bahwa benar barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu dan Psikotropika tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa tentang unsur “Narkotika Golongan I”, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 April 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Sumijan Als Mijan berupa 3 (tiga) buah plastik bening berisi narkotika jenis shabu seberat 89,15 (delapan puluh sembilan koma lima belas) gram brutto berat netto 88 (delapan puluh delapan) gram untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 10 (sepuluh)gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di persidangan;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab: 2403/NNF/2023, tanggal 28 April 2023 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Sumijan Alias Mijan adalah barnag bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur narkotika jenis shabu menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk Narkotika dalam Golongan I Nomor Urut 8, sehingga unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Primair yaitu Pasal 62 UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan atau membawa;
4. Psikotropika Golongan IV berupa Pil Happy Five;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang maksud dengan unsur "Setiap orang" telah di pertimbangkan sebelumnya dalam Dakwaan Pertama Primair dan Pertama Subsidair, maka majelis hakim mengambil alih pertimbangannya khusus unsur "Setiap orang" dalam Dakwaan Kedua Primair sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang maksud dengan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam Dakwaan Pertama Primair dan Pertama Subsidair, maka majelis hakim mengambil alih pertimbangannya khusus unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam Dakwaan Kedua Primair sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan atau membawa"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib di sebuah rumah di Jalan Mandor Hasyim Desa Sungai Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 89,15 (delapan puluh sembilan koma satu lima) gram, netto 88 (delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Pocket Scale, 100 (seratus) lembar plastik klip bening, dan 1000 (seribu) butir Psikotropika jenis Erimin-5/Happy Five;

Bahwa 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 89,15 (delapan puluh sembilan koma satu lima) gram, netto 88 (delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Pocket Scale, 100 (seratus) lembar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik klip bening, dan 1000 (seribu) butir Psikotropika jenis Erimin-5/Happy Five adalah milik terdakwa;

Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Dian Alias Uncu (dalam lidik);

Bahwa terdakwa tidak ada membayar dan terdakwa tidak tahu berapa harga narkotika jenis shabu tersebut sebanyak kurang lebih 5000 (lima ribu) gram dan 1000 (seribu) butir Psikotropika jenis Erimin-5/Happy Five tersebut terdakwa peroleh karena terdakwa hanya diperintahkan oleh sdr Dian Alias Uncu (dalam lidik) untuk mengambil dan mengantar shabu dan happy tersebut kepada seseorang;

Bahwa benar barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu dan Psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “Memiliki, menyimpan atau membawa” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Psikotropika Golongan IV berupa Pil Happy Five”

Menimbang, bahwa tentang unsur “Psikotropika Golongan IV”, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan Psikotropika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 April 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Sumijan Als Mijan berupa 1000 (seribu) butir psikotropika jenis Erimin-5/Happy Five untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 32 (tiga puluh dua) butir tablet berwarna orange berlogo 5 dalam kemasan berwarna merah dengan berat brutto 8,96 (delapan koma sembilan puluh enam) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di persidangan;

Bahwa berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab: 2403/NNF/2023, tanggal 28 April 2023 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Sumijan Alias Mijan adalah barang bukti benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 46 lampiran Peraturan Mentri Kesehatan RI No. 10 tahun 2022 tentang Penetapan dan perubahan penggolonga psikotropika didalam lampiran UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur narkotika jenis Pil Happy Five menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika termasuk Psikotropika dalam Golongan IV Nomor Urut 8, sehingga unsur "Psikotropika Golongan IV berupa Pil Happy Five" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Pertama Subsidair Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua Primair Pasal 62 UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Subsidair Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua Primair Pasal 62 UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkankan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang juga mengacu pidana denda maka terdakwa harus pula membayar denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 89,15 (delapan puluh sembilan koma satu lima) gram, netto 88 (delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Pocket Scale, 100 (seratus) lembar plastik klip bening, 1000 (seribu) butir Psikotropika jenis Erimin-5/Happy Five, dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sumijan Alias Mijan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair tersebut diatas;

3. Menyatakan terdakwa Sumijan Alias Mijan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan memiliki psikotropika golongan IV berupa Pil Happy Five”, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair Dan Kedua Primair;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 89,15 (delapan puluh sembilan koma satu lima) gram, netto 88 (delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Pocket Scale, 100 (seratus) lembar plastik klip bening, 1000 (seribu) butir Psikotropika jenis Erimin-5/Happy Five, dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H dan Arfan Yani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan ,Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H. **Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.**

Arfan Yani, S.H. Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)